

Extorsão Mediante Ameaça de Mal Espiritual

Conceito e Previsão Legal da Extorsão

Extorsão é o crime que consiste em obrigar alguém, pela **violência ou grave ameaça**, a realizar (ou tolerar, ou deixar de realizar) um determinado comportamento, com o intuito de obter vantagem econômica indevida para si ou para outrem ¹. O Código Penal brasileiro tipifica a extorsão no **art. 158**, definindo: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa” ¹. A pena prevista é de **reclusão, de 4 a 10 anos, e multa** ². Trata-se de crime classificado entre os delitos contra o **patrimônio**, pois o objeto final é obter indevidamente um bem ou valor alheio; entretanto, pela forma de execução, há também ofensa à integridade física ou psíquica e à liberdade pessoal da vítima ³. Em outras palavras, a extorsão pode ser vista como uma espécie de “**constrangimento ilegal**” (art. 146 CP) qualificado pela finalidade de lucro ilícito ³.

Grave ameaça é todo mal sério e injusto capaz de incutir temor na vítima, restringindo sua capacidade de livre determinação ⁴. A doutrina destaca que o mal prometido deve ser **importante o suficiente para intimidar** a pessoa ameaçada, considerando as particularidades e condições da própria vítima ⁴. Fernando Capez, por exemplo, ensina que a grave ameaça envolve anunciar um mal de tal gravidade que prive a vítima da tranquilidade, obrigando-a a agir contra sua vontade ³. Além disso, **não se exige que o mal ameaçado seja necessariamente um ilícito** (como exigiam antigas legislações); vale qualquer dano **injusto e sério**, desde que provocado sem amparo legal e que cause medo relevante.

Ameaça de “Mal Espiritual” como Meio de Execução

Diante da definição abrangente de “grave ameaça”, surge a questão: uma **ameaça de mal espiritual** (isto é, a promessa de causar algum prejuízo à vítima por meios sobrenaturais, como “trabalhos” de magia, feitiçaria ou maldição) pode ser juridicamente considerada uma grave ameaça apta a caracterizar extorsão?

A posição **predominante** na doutrina e jurisprudência é **afirmativa**. Deve-se lembrar que a Constituição Federal assegura a todos a liberdade de crença religiosa (art. 5º, VI) e de culto. Assim, o Estado não pode considerar *a priori* que determinadas ameaças de conteúdo místico sejam “inofensivas” ou “inacreditáveis”, pois isso equivaleria a menosprezar as crenças que muitas pessoas sinceramente professam ⁵ ⁶. O critério para qualificar algo como grave ameaça é o **potencial de intimidar a vítima concreta** ou o **homem médio** em seu contexto social, **não** uma avaliação objetiva da “eficácia real” do método ameaçado ⁷.

Autores renomados concordam que **ameaças de cunho espiritual ou supersticioso podem configurar o crime de ameaça e, por extensão, servir de meio para extorsão**, desde que causem abalo psicológico na vítima. Rogério Greco e Luiz Regis Prado, por exemplo, ressaltam que o ordenamento brasileiro não limita a ameaça a danos fisicamente comprováveis – ao contrário, admite-se qualquer promessa de mal sério, inclusive “*rituais de magia negra*”, se a vítima os toma como possíveis ⁸ ⁹. Prado explica que é **necessário que o mal ameaçado pareça verossímil e realizável**, dentro do universo de crenças da vítima; caso se trate de algo absolutamente impossível

aos olhos de qualquer pessoa, não caracterizaria ameaça – *a menos que o coagido efetivamente o tome por provável ou possível*, como pode ocorrer em contextos de credulidade religiosa (v.g. alguém ameaça “amaldiçoar” a vítima por meio de magia) ⁸. Nessas situações, o que importa é a **capacidade de a ameaça interferir na psique da vítima**, gerando temor suficiente para coagi-la ¹⁰. Em suma, a chamada “**ameaça espiritual**” – isto é, anunciar um mal sobrenatural (uma maldição, um “trabalho” espiritual maligno etc.) – **pode perfeitamente ser considerada grave ameaça**, desde que, à luz das convicções da vítima, seja idônea para causar medo e subjugar sua vontade ¹¹. Tal ameaça, frise-se, continua sendo **injusta**, pois o agente não tem legitimidade alguma para impor esse tipo de mal; preenche, portanto, os requisitos do art. 147 do CP (crime de ameaça) e, quando empregada para extorquir, do art. 158 do CP ¹¹.

É importante diferenciar **ameaças inócuas de ameaças críveis**. Se o agente profere uma ameaça tão absurda que **nenhuma pessoa razoável acreditaria** (por exemplo, “irei sequestrar a lua” ou “farei você desaparecer com um passe de mágica” sem base em qualquer crença), poder-se-ia cogitar a **atipicidade por ineficácia absoluta do meio** – similar ao crime impossível (art. 17 do CP). Entretanto, no caso de ameaças de mal espiritual, não se pode generalizar como se fossem inócuas: muitas vezes a **vítima acredita genuinamente no poder lesivo anunciado**, o que basta para configurar a restrição de sua liberdade psíquica. A orientação atual é considerar a perspectiva da vítima **concreta**. Se ela leva a sério a ameaça (ainda que a ciência material não a leve), sua liberdade de autodeterminação está comprometida – logo, a exigência de grave ameaça encontra-se preenchida ¹². A própria menção a elementos místicos ou religiosos pode aumentar o pavor em pessoas de fé, o que o direito penal leva em conta. Nelson Hungria já observava que a imaginação e as crenças individuais podem ampliar o impacto de uma ameaça; portanto, **há que se avaliar o contexto cultural e psicológico da vítima** para julgar a gravidade do mal prometido.

Jurisprudência: Reconhecimento da Extorsão por Ameaça Espiritual

Precedente do STJ (Informativo n. 598)

A **jurisprudência pátria** consolidou entendimento sobre o tema especialmente a partir de um caso julgado pelo **Superior Tribunal de Justiça (STJ)** em 2017. No **Recurso Especial 1.299.021/SP**, a Sexta Turma do STJ analisou a situação de uma mulher acusada de enganar e extorquir uma vítima usando pretextos espirituais ¹³ ¹⁴. Nesse caso, a vítima (uma senhora em São Paulo) inicialmente procurou a acusada em busca de “*trabalhos espirituais de cura*”. A ré cobrou valores elevados por supostos rituais e, após certo tempo, **passou a exigir quantias adicionais**, sob ameaça de que algo de ruim aconteceria caso os pagamentos cessassem ¹³. Especificamente, quando a vítima manifestou que não daria mais dinheiro, a acusada alegou que haveria um “mal” lançado contra os filhos da vítima (teria “*alguma coisa enterrada no cemitério*” contra eles) e que somente um novo ritual – custando R\$ 32 mil – poderia desfazer esse mal ¹⁵. Consta que a ré **ameaçou acabar com a vida da vítima, destruir seu carro e causar dano aos filhos** por meio dessas forças espirituais, caso não obtivesse o valor exigido ¹⁶. Diante do medo incutido, a vítima chegou a pagar parte das quantias, totalizando mais de R\$ 15 mil entregues à exploradora ¹⁷ ¹⁸.

No julgamento do recurso, a defesa da acusada sustentou que **não houve violência ou grave ameaça real**, classificando as supostas intimidações como “fantasiosas” e incapazes de assustar um **homem médio** ¹⁴. Pleiteou-se a absolvição quanto à extorsão, argumentando que a ameaça de mal espiritual seria inidônea (ineficaz) para configurar o crime ¹⁴. Subsidiariamente, pediu-se a desclassificação para curandeirismo (art. 284 do CP) ou pelo menos a redução da pena ¹⁹.

O STJ, porém, **negou provimento** ao recurso e afirmou categoricamente que **a conduta configurava, sim, o delito de extorsão (art. 158)** ²⁰. Seguindo o voto do Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, a Turma reconheceu que a ameaça de emprego de forças espirituais **foi idônea para constranger a vítima a entregar o dinheiro**, mesmo ausente violência física ou ameaça “convencional” ²¹. O acórdão enfatizou pontos importantes:

- **Ameaça espiritual é ameaça válida:** “A ameaça de mal espiritual, em razão da garantia de liberdade religiosa, não pode ser considerada inidônea ou inacreditável” – ou seja, o simples fato de o mal ser de natureza mística não o desqualifica como ameaça grave ⁵. O Tribunal destacou que **para a vítima, e para boa parte do povo brasileiro, acredita-se na existência de forças sobrenaturais**, manifestadas em diversas doutrinas e rituais; não cabe ao julgador taxar tais fenômenos de “fantasia” sem potencial lesivo ⁵. Assim, não procede a tese de que uma maldição ou “trabalho” espiritual seria intrinsecamente incapaz de intimidar o cidadão médio ⁵.
- **Idoneidade comprovada no caso concreto:** Os ministros observaram que, no caso dos autos, os meios empregados **de fato intimidaram a vítima**, a ponto de ela pagar altas somas. Portanto, a ameaça mostrou-se **eficaz e idônea**, tendo ocorrido a **consumação e exaurimento da extorsão** (a vítima entregou o dinheiro) ⁶. Nas palavras do acórdão: “Os meios empregados foram idôneos, tanto que ensejaram a intimidação da vítima, a consumação e o exaurimento da extorsão” ⁶. A vítima depôs que levou muito a sério as ameaças e **sentiu-se “muito intimidada”**, o que ficou corroborado pelas circunstâncias do caso ²² ²³.
- **Livre crença da vítima deve ser respeitada:** O STJ sublinhou que a vítima, “em razão de sua livre crença religiosa, acreditou” na capacidade da acusada de concretizar as intimidações de cunho espiritual (como “acabar com sua vida” ou causar danos aos filhos por meios ocultos) ¹². Justamente por isso, rejeitou-se a alegação de “ineficácia absoluta” da ameaça: não era um meio absolutamente inútil, pois produziu efeito intimidatório real ¹². Como bem resumiu o ministro Schietti, “para a vítima e boa parte do povo brasileiro, existe a crença em forças sobrenaturais (...); os meios empregados [no caso] não podem ser tidos como meramente fantasiosos ou sem qualquer força coativa” ⁵.

Em conclusão, o STJ manteve a condenação por extorsão. A ré recebeu uma pena de **6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão** em regime inicial semiaberto ²⁴. Não houve desclassificação para curandeirismo, pois entendeu-se que a intenção dela não era genuinamente curar, mas sim **obter proveito ilícito** enganando e coagindo a vítima ¹³ ²⁵. Também não prosperou a tese de absorção (consunção) do crime de estelionato pelo de extorsão – os delitos foram considerados autônomos, dado que houve uma **etapa inicial de fraude** seguida de nova conduta de **ameaça extorsiva**, configurando dois crimes distintos ²⁶ ²⁷. Este julgado paradigmático passou a ser divulgado no *Informativo n. 598 do STJ (2017)* e frequentemente citado como referência sobre o tema ²⁸ ²⁹.

Decisões Posteriores e Aplicações Práticas

Após o precedente do STJ, outras decisões têm reforçado esse entendimento. Por exemplo, em **outubro de 2025**, o **Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP)** confirmou a condenação de uma mulher que extorquiu uma idosa valendo-se de ameaças de mal espiritual muito semelhantes. Nesse caso (Apelação n. 1500153-97.2024.8.26.0169, 16ª Câmara de Direito Criminal), a ré se passava por intermediária de um *pai de santo* e convencia a vítima a pagar por trabalhos espirituais para resolver problemas pessoais. **Quando a vítima quis parar de pagar**, a acusada passou a **ameaçá-la**, afirmando que o pai de santo lançaria um “mal espiritual” contra ela e sua família caso não continuasse os pagamentos ³⁰. A idosa, temerosa, efetuou diversos repasses de dinheiro. O TJSP manteve a pena de 6

anos, 4 meses e 6 dias de reclusão imposta em primeiro grau ³¹. Em seu voto, o relator Des. Leme Garcia destacou que o relato da vítima era coerente com as provas e **citou expressamente o julgado do STJ** que reconheceu a extorsão configurada por ameaça espiritual ²⁹. Ou seja, a decisão paulista seguiu a orientação superior de que a promessa de um mal de natureza espiritual **pode consubstanciar grave ameaça** para fins do art. 158 do CP ²⁹.

Convém mencionar, por fim, uma decisão recente do STJ que delinea os **limites** da caracterização da ameaça penal nesse contexto. Trata-se do **Habeas Corpus 697.581/GO**, julgado em 2023, em que se discutiu se **contratar um ritual para causar mal a alguém, sem comunicação direta com a vítima**, seria crime. Nesse caso, uma pessoa havia supostamente contratado uma “macumbeira” para realizar “trabalhos” objetivando a morte de desafetos, incluindo autoridades locais ³². A 6ª Turma do STJ decidiu que **não houve crime de ameaça**, pois **não houve ato de intimidação dirigido às vítimas** – em nenhum momento a mandante ou a feiteira anunciaram às vítimas que elas seriam alvo de mal espiritual ³³. Sem essa comunicação intimidadora, faltou o elemento central da ameaça. Além disso, o STJ ponderou que **a ameaça deve ter potencialidade de concretização sob a perspectiva da ciência e do homem médio** ⁷. No contexto específico, contratar um “feitiço” escondido, sem que as vítimas sequer soubessem, não configurou um constrangimento ilegal ou extorsão, podendo no máximo ser enquadrado em outras figuras (como tentativa de homicídio impossível ou mesmo nenhum crime, a depender da análise) ⁷ ³³. Essa decisão não contradiz o entendimento anterior, mas o complementa: **para haver o crime, é necessário que a ameaça (seja física ou espiritual) seja efetivamente utilizada para coagir a vítima, causando temor. A mera intenção oculta de causar um mal paranormal, sem ameaçar a vítima, não se comunica à esfera da vítima e, portanto, não configura ameaça típica.**

Conclusão

Em síntese, **“extorsão espiritual”** – ou seja, a extorsão praticada mediante ameaça de mal sobrenatural ou espiritual – **é plenamente reconhecida pelo direito brasileiro**. Tanto a teoria jurídica quanto os tribunais entendem que, desde que o agente use o temor religioso/místico para subjugar a vítima e obter vantagem, estarão presentes os elementos do art. 158 do CP (constrangimento mediante grave ameaça e intuito de ganho ilícito) ²⁰ ³⁴. Essa interpretação reflete uma preocupação em proteger a liberdade psíquica e a esfera patrimonial das pessoas, **independentemente do tipo de crença envolvida**: quem explora medos espirituais para roubar ou extorquir responde criminalmente da mesma forma que aquele que ameaça com uma arma física. Ao assegurar isso, a jurisprudência procura efetivar a proteção da vítima em sua dignidade e patrimônio, **sem dar guarida a exploradores da credulidade alheia**. Conforme declarou o STJ, não se pode tolerar que alguém se escuse da lei alegando que sua ameaça era “fantasia” quando **ela se revelou capaz de amedrontar e lesar concretamente** ⁶. Em última análise, valoriza-se o princípio da liberdade religiosa da vítima – suas crenças são levadas a sério pelo sistema legal – ao mesmo tempo em que se afirma que **nenhuma forma de coação ilícita deixará de ser punida**, seja por medo do **mundo físico** ou do **mundo espiritual**.

Referências

- ARAS, Vladimir. *Feitiços e fetiches: o habeas tranca-inquérito*. Blog do Vlad, 1º abr. 2023. Disponível em: <https://vladimiraras.blog/2023/04/01/feiticos-e-fetiches-o-habeas-tranca-inquerito/>. Acesso em: 22 out. 2025.
- BRASIL. **Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 22 out. 2025.

- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Recurso Especial n. 1.299.021/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 14 fev. 2017. (Informativo STJ n. 598/2017).
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça**. Habeas Corpus n. 697.581/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 7 mar. 2023.
- BRASIL. **Tribunal de Justiça de São Paulo**. Apelação Criminal n. 1500153-97.2024.8.26.0169, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 15 out. 2025.
- CAPEZ, Fernando. *Curso de Direito Penal – Parte Especial (Dos crimes contra a pessoa aos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos)*. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, v. 2.
- GRECO, Rogério. *Curso de Direito Penal – Parte Especial: Crimes contra a pessoa*. 14. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2017, v. 2.
- PRADO, Luiz Regis. *Curso de Direito Penal Brasileiro – Parte Especial (arts. 121 a 249)*. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

1 2 Extorsão x Extorsão mediante sequestro x Sequestro e cárcere privado — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/extorsao-x-extorsao-mediante-sequestro-x-sequestro-e-carcere-privado>

3 4 8 9 10 11 12 Ameaça Espiritual No Código Penal Brasileiro

<https://ambitojuridico.com.br/ameaca-espiritual-e-seu-enquadramento-no-codigo-penal-brasileiro/>

5 13 14 15 17 18 19 21 24 25 Ameaça espiritual serve para configurar crime de extorsão

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2017/2017-03-09_08-42_Ameaca-espiritual-serve-para-configurar-crime-de-extorsao.aspx

6 16 28 34 Conteúdo Jurídico | Extorsão mediante mal espiritual. Ineficácia da ameaça não configurada

<https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/informativos%20tem%C3%A1ticas/49851/extorso-mediante-mal-espiritual-ineficacia-da-ameaa-no-configurada>

7 22 23 32 33 Feitiços e fetiches: o habeas tranca-inquérito – BLOG DO VLAD

<https://vladimiraras.blog/2023/04/01/feiticos-e-fetiches-o-habeas-tranca-inquerito/>

20 26 27 Delito de extorsão e ameaça espiritual (Informativo 598 do STJ) | Evinis Talon

<https://evinistalon.com/informativo-598-do-stj-delito-de-extorsao-e-ameaca-espiritual/>

29 30 31 Mantida condenação de mulher que extorquiu idosa com supostos "trabalhos espirituais"

<https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=112523>